

MAKALAH
HAKIKAT NEGARA DAN TEORI TERBENTUKNYA NEGARA
MATA KULIAH :ILMU NEGARA DAN KONSTITUSI



DISUSUN OLEH:
M RISKI SAPUTRA : 230102050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Ragam Pemikiran Tentang Hakikat Negara dan Terbrntuknya Negara	4
B. Teori Pembenaran Hukum Suatu Negara	5
C. Teori Pertumbuhan dan Lenyapnya Negara	6
BAB III PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat negara dan teori terbentuknya negara berakar pada kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup bersama dalam suatu struktur yang terorganisir. Berbagai teori mencoba menjelaskan asal-usul negara, mulai dari Teori Ketuhanan yang meyakini negara sebagai kehendak Tuhan, Teori Kekuatan yang menekankan dominasi kelompok yang kuat, Teori Perjanjian Masyarakat yang berpendapat bahwa negara terbentuk dari kesepakatan bersama, Teori Organisme yang memandang negara sebagai organisme hidup, hingga Teori Historis yang melihat pembentukan negara sebagai proses sejarah panjang. Semua teori ini mencerminkan upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan terbentuknya entitas politik yang kita kenal sebagai negara, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keamanan, mengatur kehidupan bersama, dan mengelola sumber daya demi kesejahteraan warganya.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana ragam pemikiran tentang hakikat negara dan terbentuknya negara?
- b) Sebutkan teori pembenaran hukum suatu negara?
- c) Sebutkan teori pertumbuhan dan lenyapnya negara?

C. Tujuan Penulisan

- a) Memahami ragam pemikiran tentang hakikat negara dan terbentuknya negara
- b) Mengetahui teori pembenaran hukum suatu negara
- c) Mengetahui teori pertumbuhan dan lenyapnya negara

BAB II PEMBAHASAN

A. Ragam Pemikiran Tentang Hakikat Negara dan Terbentuknya Negara

Hakikat negara dan teori terbentuknya negara telah menjadi subjek pemikiran para filsuf dan ilmuwan politik selama berabad-abad. Plato dan Aristoteles, filsuf Yunani kuno, memandang negara sebagai entitas alamiah yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kebaikan bersama¹. Pemikiran ini berkembang pada abad pertengahan dengan St. Augustine dan Thomas Aquinas yang mengaitkan negara dengan kehendak Ilahi².

Memasuki era modern, Thomas Hobbes mengajukan teori kontrak sosial, menyatakan bahwa negara terbentuk ketika individu-individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas berdaulat demi keamanan bersama³. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan teori ini lebih lanjut, menekankan hak-hak alamiah dan kedaulatan rakyat⁴.

Karl Marx memberikan perspektif berbeda dengan memandang negara sebagai alat kelas dominan untuk mengeksploitasi kelas pekerja, sementara Max Weber melihat negara sebagai entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah⁵. Ragam pemikiran ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami hakikat dan pembentukan negara, yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik global.

¹ Sabine, George H. *History of Political Theory*. S.L., Oxford And Ibh Pub, 2018.

²Copleston, Frederick C. *A History of Philosophy. Vol. 5, Hobbes to Hume*. Tunbridge Wells, Burns And Oates, 1999.

³ Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Courier Corporation, 3 Oct. 2012.

⁴ Jean-Jacques Rousseau. *The Social Contract : By Jean-Jacques Rousseau*. Harmondsworth Middlesex, Penguin, 1968.

⁵ Held, David. *Models of Democracy*. Stanford, Calif., Stanford University Press, 2006.

B. Teori Pembenaran Hukum Suatu Negara

Teori pembenaran hukum suatu negara berkaitan erat dengan legitimasi kekuasaan dan dasar-dasar filosofis hukum. Ada beberapa teori utama yang menjelaskan bagaimana hukum dalam suatu negara dapat dibenarkan atau dilegitimasi:

- 1) Teori Hukum Alam: Menyatakan bahwa hukum yang sah harus selaras dengan prinsip-prinsip moral universal dan keadilan yang melampaui hukum positif. Hukum negara dianggap valid jika mencerminkan nilai-nilai etika yang lebih tinggi⁶.
- 2) Teori Positivisme Hukum: Berpendapat bahwa hukum yang sah adalah yang dibuat melalui prosedur yang benar oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari konten moralnya. Keabsahan hukum bergantung pada sumbernya, bukan pada penilaian moral⁷.
- 3) Teori Realisme Hukum: Memandang hukum sebagai produk keputusan hakim dan pejabat hukum. Pembenaran hukum dilihat dari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya dari teksnya⁸.
- 4) Teori Kontrak Sosial: Menganggap hukum sebagai hasil kesepakatan masyarakat. Legitimasi hukum berasal dari persetujuan (eksplisit atau implisit) warga negara untuk tunduk pada aturan bersama demi kebaikan bersama⁹.

⁶ Lloyd, Dennis, and Michael D A Freeman. *Introduction to Jurisprudence : By Lord Lloyd of Hampstead*. London, Stevens, 1979.

⁷ Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 1961.

⁸ *Opt.cit.*, Lloyd and Freeman.

⁹ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

- 5) Teori Utilitarian: Membenarkan hukum berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Hukum yang sah adalah yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat¹⁰.

Teori-teori ini tidak saling eksklusif dan sering tumpang tindih dalam praktik. Negara-negara modern cenderung mengadopsi kombinasi dari berbagai pendekatan ini untuk membenarkan sistem hukum mereka, menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing.

C. Teori Pertumbuhan dan Lenyapnya Negara

Teori pertumbuhan dan lenyapnya negara merupakan aspek penting dalam studi ilmu negara dan konstitusi. Berikut adalah ringkasan beberapa teori utama:

- a) Teori Siklus: Mengemukakan bahwa negara, seperti organisme, mengalami siklus lahir, tumbuh, matang, menurun, dan akhirnya lenyap. Ibn Khaldun, sejarawan Arab abad ke-14, adalah salah satu pelopor teori ini¹¹.
- b) Teori Modernisasi: Berpendapat bahwa negara tumbuh melalui tahapan perkembangan ekonomi dan sosial, dari masyarakat tradisional ke modern. Namun, kegagalan dalam proses modernisasi dapat menyebabkan instabilitas atau bahkan kehancuran negara¹².
- c) Teori Sistem Dunia: Dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, teori ini melihat pertumbuhan dan kemunduran negara dalam konteks sistem ekonomi

¹⁰ *Opt.cit.*, Hart; Rawls.

¹¹ Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States : AD 990-1992*. Cambridge (Mass.) ; Oxford, Blackwell, 1992.

¹² Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay*. Farrar, Straus and Giroux, 30 Sept. 2014.

global. Negara dapat bergerak antara posisi inti, semi-periferi, dan periferi, dengan kemungkinan runtuh jika tidak dapat mempertahankan posisinya¹³.

- d) Teori Konflik: Menekankan peran konflik internal dan eksternal dalam pertumbuhan dan kehancuran negara. Negara dapat tumbuh melalui konflik dan penaklukan, tetapi juga dapat lenyap akibat perang sipil atau invasi asing¹⁴.
- e) Teori Institusional: Berfokus pada peran institusi dalam mempertahankan stabilitas negara. Pertumbuhan negara dikaitkan dengan pengembangan institusi yang efektif, sementara kegagalan institusional dapat menyebabkan keruntuhan negara¹⁵.
- f) Teori Revolusi: Menjelaskan bagaimana perubahan radikal dalam struktur sosial dan politik dapat menyebabkan lahirnya negara baru atau lenyapnya negara lama. Revolusi dapat menjadi katalis pertumbuhan atau kehancuran negara¹⁶.

Pemahaman tentang pertumbuhan dan lenyapnya negara terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global. Faktor-faktor seperti globalisasi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi kini juga dipertimbangkan dalam analisis kontemporer tentang keberlanjutan dan transformasi negara.

¹³ Wallerstein, Immanuel Maurice. *World-Systems Analysis : An Introduction*. Durham ; London, Duke University Press, 2004.

¹⁴ *Opt.cit.*, Tilly.

¹⁵ *Opt.cit.*, Fukuyama.

¹⁶ *Opt.cit.*, (Wallerstein)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakikat negara dan teori terbentuknya negara telah menjadi subjek pemikiran para filsuf dan ilmuwan politik selama berabad-abad. Berbagai teori mencoba menjelaskan asal-usul negara, mulai dari Teori Ketuhanan, Teori Kekuatan, Teori Perjanjian Masyarakat, Teori Organisme, hingga Teori Historis.

Teori pembenaran hukum suatu negara terdiri dari Teori Hukum Alam, Teori Positivisme Hukum, Teori Realisme Hukum, Teori Kontrak Sosial, dan Teori Utilitarian. Negara-negara modern cenderung mengadopsi kombinasi dari berbagai pendekatan ini untuk membenarkan sistem hukum mereka.

Teori pertumbuhan dan lenyapnya negara mencakup Teori Siklus, Teori Modernisasi, Teori Sistem Dunia, Teori Konflik, Teori Institusional, dan Teori Revolusi. Pemahaman tentang pertumbuhan dan lenyapnya negara terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Copleston, Frederick C. *A History of Philosophy. Vol. 5, Hobbes to Hume*. Tunbridge Wells, Burns And Oates, 1999.
- Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay*. Farrar, Straus and Giroux, 30 Sept. 2014.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 1961.
- Held, David. *Models of Democracy*. Stanford, Calif., Stanford University Press, 2006.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Courier Corporation, 3 Oct. 2012.
- Jean-Jacques Rousseau. *The Social Contract : By Jean-Jacques Rousseau*. Harmondsworth Middlesex, Penguin, 1968.
- Lloyd, Dennis, and Michael D A Freeman. *Introduction to Jurisprudence : By Lord Lloyd of Hampstead*. London, Stevens, 1979.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
- Sabine, George H. *History of Political Theory*. S.L., Oxford And Ibh Pub, 2018.
- Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States : AD 990-1992*. Cambridge (Mass.) ; Oxford, Blackwell, 1992.
- Wallerstein, Immanuel Maurice. *World-Systems Analysis : An Introduction*. Durham ; London, Duke University Press, 2004.

